

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1235/2531 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นายวิรัตน์หรือวิรัช เพิ่มผล กับพวก จำเลย
นายวิรัชหรือวิรัตน์ เพิ่มผล จำเลยที่ 1
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และคดีของจำเลยที่ 1 มีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 164)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83 เรียงกระทงลงโทษข้อหาจัดหางาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 เดือน ข้อหาฉ้อโกงประชาชนลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 บทหนัก แต่เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้ชดเชยเงินคืนผู้เสียหายทั้ง 15 คน ๆ ละ 10,000 บาทและผู้เสียหายต่างแถลงไม่ติดใจเอาความกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไปเห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี รวมจำคุก 2 ปี 1 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 162)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 164)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นเพียงนายหน้า มิได้เป็นผู้รับจัดหางานจำเลยที่ 2 มิได้นำความเท็จไปหลอกลวงประชาชน จำเลยที่ 1 คืนเงินให้ผู้เสียหายบ้างแล้วควรได้รับลดโทษและรอการลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวส่วนฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ว่า จำเลยที่ 1 คืนเงินโดยจ่ายเช็คให้ผู้เสียหายเท่ากับเลิกสัญญา เปลี่ยนเจตนาจากความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว เป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาจึงไม่มีข้อกฎหมายดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นเพียงนายหน้า มิได้เป็นผู้รับจัดหางานจำเลยที่ 2 มิได้นำความเท็จไปหลอกลวงประชาชน จำเลยที่ 1 คืนเงินให้ผู้เสียหายบ้างแล้วควรได้รับลดโทษและรอการลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวส่วนฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ว่า จำเลยที่ 1 คืนเงินโดยจ่ายเช็คให้ผู้เสียหายเท่ากับเลิกสัญญา เปลี่ยนเจตนาจากความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว เป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาจึงไม่มีข้อกฎหมายดังที่จำเลยที่ 1 อ้าง ที่ศาล
ชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>